



PODER JUDICIÁRIO

Conselho da Justiça Federal

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL

PROCESSO Nº.: 2008.72.50.003366-8

ORIGEM: SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA

REQUERENTE: IVONETE MARIA DA SILVA MARTINS

REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: JUIZ FEDERAL PAULO ARENA

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal interposto por IVONETE MARIA DA SILVA MARTINS, em desfavor do INSS, com fulcro no artigo 14, §2.º, da Lei n.º 10.259/2001, no qual alega haver divergência entre o acórdão recorrido, da lavra da 2ª Turma Recursal de Santa Catarina, e o entendimento firmado tanto pelo STJ (REsp 289.489/SC; REsp 675.892/RS; e REsp 638.611/RS) como pela TNU (proc. nº 2007.72.59.002088-3; 2007.83.05.5010-8; e 2007.83.05.501785-5), no sentido de que a atividade urbana de membro de grupo familiar não descaracteriza ao regime de economia familiar. Aduz ainda que há divergência do acórdão recorrido relativamente a entendimentos do STJ (REsp 440.504/SC e 449.864/SC) quanto à validade de documentos emitidos em nome dos pais da parte autora para a comprovação do labor rural.

A parte autora pretendia na ação intentada a comprovação de período rural de 01/01/1991 a 31/12/1992 e, também de 01/01/2001 a 31/12/2004, laborado em regime de economia familiar – o INSS computou como tal os períodos de 01/01/1993 a 31/12/2000. Na r. sentença mantida pela 2ª Turma Recursal de Santa Catarina foi desconsiderado o regime de economia familiar nos períodos pugnados pelo fato do marido da autora ter tido vários vínculos urbanos (1983/1989; 2000/2005), além do fato de terem se separado, com paga de pensão alimentícia à mesma, a partir de 2000. E, na



PODER JUDICIÁRIO

Conselho da Justiça Federal

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
sequência, assim concluiu:

“Com efeito, neste caso, certamente, a manutenção da família advinha da renda do marido, que exercia atividade urbana e, hoje, da pensão alimentícia que lhe paga, e a atividade rural, se existente, não era/é indispensável à subsistência familiar, tanto que, conforme a autora afirmou, se mantém com tal quantia.”

Assim, teve por não caracterizada a sua condição de segurada especial, nos períodos pleiteados.

O Pedido de Uniformização foi inadmitido pela 2ª Turma Recursal de Santa Catarina. Remetido à TNU, o Presidente do Colegiado houve por bem admiti-lo, ao argumento de restar caracterizada a divergência, vez que enquanto a V. Turma Recursal entendeu que o mero fato do marido da autora ter laborado em atividade urbana desconfigura o regime de economia familiar, contrariamente ao entendimento do STJ e da TNU, no sentido que o labor urbano de um dos membros da família não descaracteriza, por si só, o referido regime.

É o relatório.



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL
PROCESSO Nº.: 2008.72.50.003366-8
ORIGEM: SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA
REQUERENTE: IVONETE MARIA DA SILVA MARTINS
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR: JUIZ FEDERAL PAULO ARENA

VOTO

O Pedido de Uniformização apresentado é tempestivo, conforme extrato de movimentação processual eletrônica acostado aos autos.

De início, deixo de considerar suposta divergência acerca da validade de documentos emitidos em nome dos pais da parte autora, como menciona a requerente no seu Pedido de Uniformização, tendo em vista que não há nem na sentença nem no acórdão que a mantém qualquer questionamento sobre esse ponto. Aliás, a r. sentença é cristalina ao frisar que há início de prova material, tanto que o INSS reconheceu grande parte do período (01/01/1993 a 31/12/2000).

Como deflui do relatório, o fundamento manejado para o não acolhimento do pedido da autora foi o de que a atividade rural, *“se existente, não era/é indispensável à subsistência familiar”*.

Por tal, por não haver relação entre o fundamento vertido na sentença e o acórdão que a manteve com a divergência apontada, tenho-a por prejudicada, deixando, portanto, de considerá-la.

Como já dito, o ponto fulcral da improcedência do pedido resume-se à



PODER JUDICIÁRIO

Conselho da Justiça Federal

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

questão do trabalho urbano de um dos cônjuges, no caso o (ex)marido, se seria apto ou não a descaracterizar o labor rural da autora.

Todos os acórdãos listados, tido como paradigmas, sejam eles do STJ (REsp 289.489/SC; REsp 675.892/RS e REsp 638.611/RS), sejam eles da TNU (Proc. nº 2007.72.59.002088-3; 2007.83.05.5010-8; e 2007.83.05.501785-5), firmam entendimento de que o fato de um dos integrantes do grupo familiar exercer atividade urbana ou mesmo receber benefício oriundo dessa atividade não descaracteriza, por si só, o regime de economia familiar.

Trago apenas um deles para ilustrar tal entendimento, o constante do REsp 638.611/RS:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. CARACTERIZAÇÃO.

1. Não descaracteriza o regime de economia familiar o fato de o marido da segurada exercer atividade urbana.

2. Recurso especial improvido. (STJ, REsp. 638.611/RS, 6ª Turma, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, julgamento 25/06/2004, data publicação 24/10/2005)

A divergência entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas é patente, a autorizar o conhecimento do presente pedido de uniformização.

No mérito, é de se dar provimento ao presente Pedido de Uniformização. Fundamento.

A matéria trazida à colação não somente é pacífica no âmbito do STJ, como também desta Turma Nacional, que até editou a Súmula 41 a respeito da matéria, no seguinte sentido:



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

“A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto.”

“In casu”, resta claro da r. sentença, mantida pelo v. acórdão da 2ª Turma Recursal de Santa Catarina, que a circunstância do (ex)marido da autora ter desempenhado atividade urbana desde 1983 e, depois, ter se separado da autora, com a conseqüente paga de pensão alimentícia, foram determinantes à improcedência no pedido, em face da conclusão de a atividade rural não ser indispensável à sua subsistência.

Embora o ilustre Julgador exare na sua sentença que a autora afirmou que *“se mantém com tal quantia”* (pensão alimentícia), entendo que o seu raciocínio está posto sobre uma certa condicionalidade, como se verifica pela frase *“certamente, a manutenção da família advinha da renda do marido”*. Além do que está restrito tão só a um dos períodos.

De notar, que a par dessa argumentação do julgador, o INSS já havia reconhecido como labor rural da autora o período de 01/01/1993 a 31/12/2000 – os períodos que pugnados na ação são os seguintes: 01/01/1991 a 31/12/1992 e o de 01/01/2001 a 31/12/2004.

Penso que em face de todo o robusto início de prova material constante nos autos, a abranger todos os períodos pugnados, além do reconhecimento por parte do INSS de quase 18 (dezoito) anos trabalhados pelo autora na condição de rurícola, como pequena produtora rural (01/1993 a 12/2000), somado à diretriz que ora se firma, no sentido de que o trabalhado do marido nas lides urbanas não descaracteriza,



PODER JUDICIÁRIO

Conselho da Justiça Federal

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

por si só, o regime de economia familiar, é que os autos devem retornar para nova e mais detida e aprofundada análise, dentro da perspectiva que ora se estabelece.

Com efeito, para se aferir a existência do regime de economia familiar “in casu” é preciso ampliar a análise, notadamente quando um ou mais de seus integrantes desenvolvem atividade urbana. Impõe-se, em cada caso, verificar se tal atividade urbana é suficiente para a manutenção da familiar, a tornar meramente dispensável a atividade rural.

PELO EXPOSTO, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO para o fim de, firmando a premissa de que a atividade urbana de um dos cônjuges, no caso o (ex)marido, não descaracteriza, por si só, o regime de economia familiar, seja o presente feito enviado à Turma Recursal de origem para, nos termos da Questão de Ordem nº 20, adequar o seu julgamento ao entendimento que ora se consolida nesta TNU.

Outrossim, o julgamento deste incidente de uniformização, que reflete o entendimento consolidado da Turma Nacional de Uniformização, resultará na devolução às Turmas de origem de todos os outros recursos que versem sobre o mesmo objeto a fim de que mantenham ou promovam a adequação da decisão recorrida às premissas jurídicas firmadas, em cumprimento ao disposto no art. 15, §§ 1º e 3º, do RI/TNU.

É como voto.

Brasília/DF, 14 de junho de 2011.

Paulo Arena

Juiz Federal Relator



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	Ministro FRANCISCO FALCÃO
Subprocurador-Geral da República:	ANTONIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a):	VIVIANE COSTA LEITE
Relator(a):	Juiz(a) Federal PAULO RICARDO ARENA FILHO
Requerente:	IVONETE MARIA DA SILVA MARTINS
Proc./Adv.:	SIMÃO BOLIVAR MARTINS DOS SANTOS
Requerido:	INSS
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
Remetente.:	SC - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA
Proc. Nº.:	2008.72.50.003366-8

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto do Juiz Relator, conhecendo do incidente e dando-lhe parcial provimento, pediu vista, antecipadamente, a Juíza Federal Simone Lemos. Aguardam os Juízes Federais JORGE GUSTAVO, CRISTIANE CHMATALIK, JOSÉ SAVARIS, RONIVON DE ARAGÃO, ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, VLADIMIR VITOVSKY e ALCIDES SALDANHA

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: JOSÉ SAVARIS, RONIVON DE ARAGÃO, SIMONE LEMOS FERNANDES, ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, VLADIMIR VITOVSKY, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA, JORGE GUSTAVO SERRA DE MACEDO COSTA e CRISTIANE CONDE CHMATALIK, em substituição ao Juiz Federal JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO.

Brasília, 14 de junho de 2011.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO N.º 2008.72.50.003366-8

REQUERENTE:	IVONETE MARIA DA SILVA MARTINS
REQUERIDO:	INSS
ORIGEM:	SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA

Trata-se de julgamento de Pedido de Uniformização iniciado em 14 de junho de 2011. Após o voto do ilustre Relator, Dr. Paulo Ricardo Arena Filho, pedi vista dos autos para melhor análise do objeto deste incidente.

Não encontro motivos para divergir do voto do culto relator, motivo pelo qual entendo por bem acompanhá-lo.

Considero importante promover, no entanto, um aditamento em seu voto, para determinar o julgamento deste incidente de uniformização, que reflète o entendimento consolidado da Turma Nacional de Uniformização, resulte na devolução, às Turmas de origem, de todos os outros recursos que versem sobre o mesmo objeto, a fim de que mantenham ou promovam a adequação da decisão recorrida às premissas jurídicas firmadas, em cumprimento ao disposto no art. 15, §§ 1º e 3º, do RI/TNU.

Com essas considerações, acompanho o voto do ilustre Relator.

Simone Lemos Fernandes

Juíza Federal Relatora



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	Ministro FRANCISCO FALCÃO
Subprocurador-Geral da República:	ANTONIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a):	VIVIANE COSTA LEITE
Relator(a):	Juiz(a) Federal PAULO RICARDO ARENA FILHO
Requerente:	IVONETE MARIA DA SILVA MARTINS
Proc./Adv.:	SIMÃO BOLIVAR MARTINS DOS SANTOS
Requerido:	INSS
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
Remetente.:	SC - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA
Proc. Nº.:	2008.72.50.003366-8

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto do Juiz Relator, conhecendo do incidente e dando-lhe parcial provimento, pediu vista, antecipadamente, a Juíza Federal Simone Lemos (Sessão de 14.06.2011). Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista da Juíza Simone Lemos Fernandes, a Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: SIMONE LEMOS FERNANDES, ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, VLADIMIR VITOVSKY, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA, JORGE GUSTAVO MACEDO COSTA, JANILSON SIQUEIRA, ROGÉRIO MOREIRA ALVES e JOÃO BATISTA LAZZARI, em substituição ao(à) Juiz(a) Federal ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA.

Brasília, 11 de outubro de 2011.



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL
PROCESSO Nº.: 2008.72.50.003366-8
ORIGEM: SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA
REQUERENTE: IVONETE MARIA DA SILVA MARTINS
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR: JUIZ FEDERAL PAULO ARENA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL
PROCESSO Nº. : 2008.72.50.003366-8
ORIGEM : SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA
REQUERENTE : IVONETE MARIA DA SILVA MARTINS
REQUERIDO(A) : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR : JUIZ FEDERAL PAULO ARENA

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. SEGURADO ESPECIAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. O TRABALHO URBANO DO MARIDO DA AUTORA E NEM MESMO A PAGA POSTERIOR, EM FACE DE SEPARAÇÃO, DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 41 DESTA TURMA NACIONAL. APLICAÇÃO



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
DA QUESTÃO DE ORDEM 20 DA TNU.

1. O trabalho urbano do marido da autora e, posteriormente, em face de separação do casal, a paga de Pensão Alimentícia, não descaracterizam, por si só, o regime de economia familiar.

2. Necessidade de aprofundar e ampliar a análise no sentido de se aferir até que ponto a renda auferida pelo (ex)marido da autora em atividade urbana era suficiente para manter a família – incluindo a posterior paga de pensão alimentícia-, a tornar dispensáveis os ganhos obtidos com a atividade rural.

3. Aplicação da Súmula 41 desta Turma Nacional.

4. Pedido de Uniformização parcialmente provido, com a determinação de devolução dos recursos com mesmo objeto às Turmas de origem a fim de que, nos termos do art. 15, §§1º e 3º, do RI/TNU, mantenham ou promovam a adequação da decisão recorrida.

5. Aplicação da Questão de Ordem 20 desta TNU. Adequação do aresto recorrido à diretriz firmada pela Turma Nacional.

ACÓRDÃO

Decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao Pedido de Uniformização, nos termos do voto do Juiz Federal relator.

Brasília/DF, 14 de junho de 2011.

Paulo Arena

Juiz Federal Relator